EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MINERO

MÓDULO III: GESTIÓN CONTRACTUAL, CONCESIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TITULARES MINEROS

TEMA 14: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA: MARCO LEGAL Y ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO

PRESENTADO POR:
ABG. ANDREA TEJADA

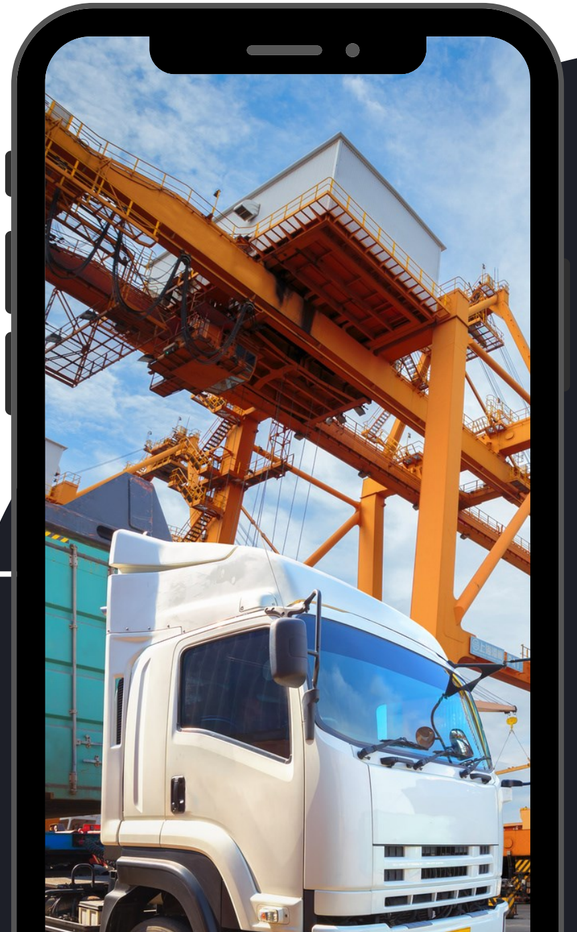


INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la actividad minera en cualquier país está regulado por un marco legal que establece claramente los derechos y obligaciones de sus titulares. Estos lineamientos buscan asegurar una explotación responsable de los recursos naturales, garantizando el cumplimiento de normas ambientales, sociales y económicas. Comprender este marco legal y aplicar estrategias eficaces de cumplimiento no solo permite operar dentro de la legalidad, sino también fortalecer la sostenibilidad y la reputación del sector minero.

TEMA 01:

SISTEMA DE AMPARO







1.1 SISTEMA DE AMPARO

LA PATENTE o CANON o DERECHO DE VIGENCIA

- Es el pago que se realiza en forma anual.
- Este sistema se introdujo en el Código de 1900, se continuó con el código de 1950, hasta el año 1971, con la dación del D.L. 18880.
- En la actualidad, desde 1993 se paga anualmente el derecho de vigencia, el cual vendría a constituir el sistema de amparo por patente.

EL AMPARO POR EL TRABAJO

- Este sistema rigió en el Perú durante las Ordenanzas dé minería (1785-1900).
- Este sistema fue restaurado por el D. Ley 18880, con la obligación de acreditar estar desarrollando una actividad minera.
- Modalidades: inversión mínima y producción mínima.



1.1 SISTEMA DE AMPARO

En la actualidad el sistema de amparo es de RÉGIMEN MIXTO:

El concesionario tiene que pagar el Derecho de Vigencia en formas permanente desde la presentación del petitorio *(Patente)* El concesionario debe de producir al 10mo. año de otorgada la concesión minera *(al vencimiento del año 2018, el titular de la actividad minera debe alcanzar producción mínima)*	Si NO ACREDITA producción mínima, el titular de la actividad minera deberá pagar una penalidad al 11mo. año de otorgada la concesión minera *(Debe de acreditar en el año 2019 la producción mínima del 2018, caso contrario pagara la penalidad por las concesiones mineras que no hayan obtenido producción mínima)*



1.2 DERECHO DE VIGENCIA

LEY Nº 26821 - Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Retribución económica por aprovechamiento de recursos naturales.

“Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales.
La retribución económica a que se refiere el párrafo precedente, incluye Todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales.
El canon por explotación de recursos naturales y los tributos se rigen por sus leyes especiales.”



1.2 DERECHO DE VIGENCIA

Artículo 39.- *A partir del año en que se hubiere formulado el petitorio, el concesionario minero estará obligado al pago del Derecho de Vigencia.*
El Derecho de Vigencia es de US$ 3,00 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada.
Para los pequeños productores mineros, el Derecho de Vigencia es de US$ 1.00 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada. Para los productores mineros artesanales el Derecho de Vigencia es de US$ 0.50 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada.
El Derecho de Vigencia correspondiente al año en que se formule el petitorio de la concesión minera, deberá abonarse y acreditarse con motivo de la formulación del petitorio.



1.2 DERECHO DE VIGENCIA

El Derecho de Vigencia correspondiente al segundo año, computado a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se hubiere formulado el petitorio de la concesión minera, deberá abonarse hasta el 30 de junio del segundo año. Igual regla se aplicará para los años siguientes.

De conformidad con el Artículo 9 de la presente Ley, la concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada, por lo que el pago del derecho de vigencia a que está obligado el titular del derecho minero es independiente del pago de los tributos a que está obligado el titular del predio.

Artículo 39 del TUO de la Ley General de Minería (DS 014-92-EM)



1.2 DERECHO DE VIGENCIA

Es una contraprestación económica que paga el concesionario por mantener vigente la solicitud de concesión y posteriormente la concesión otorgada.
Los titulares mineros deben cumplir esta obligación por cada derecho minero (petitorio y concesión), por año y por hectárea, capacidad instalada o metro lineal.
Dicha retribución debe ser pagada anualmente entre el 1 de enero y 30 de junio de cada año, con excepc1on del pago del primer año que se realiza al momento de presentar el petitorio de concesión.



1.3 DERECHO DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN MINERA

CONCESIÓN MINERA

- El derecho de vigencia se deposita antes de la presentación del petitorio minero y la boleta se adjunta al petitorio que se presenta conjuntamente con la bolate de derecho de trámite.
- Si no se presenta la boleta de pago, o si se deposita suma menor de lo que corresponde, acarrea el rechazo del petitorio minero.
- Si el derecho de Vigencia no se paga por dos años consecutivos el derecho minero será declarado CADUCO



1.3 DERECHO DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN MINERA

CONCESIÓN MINERA

- No existe diminuto por pago defectuoso del derecho de vigencia, cuando el deposito es hecho en Dólares.
- Si el depósito es efectuado en moneda nacional, existe diminuto, siempre que hayan depositado 95% o más del total a pagar.
- Si la deuda es 3% ó menos del total a pagar la autoridad podrá disponer que lo adeudado puede ser restado de lo abonado en el año siguiente.



1.4 DERECHO DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN DE BENEFICIO

CONCESIONES DE BENEFICIO

Artículo 46.- A partir del año en que se hubiere solicitado una concesión de beneficio, el titular estará obligado al pago del Derecho de Vigencia, en un monto anual según su capacidad instalada, del modo siguiente:

- hasta 350 TM/día, 0.0014 de una UIT por cada TM/día.
- más de 350 hasta 1,000 TM/día, 1.00 UIT
- más de 1,000 hasta 5,000 TM/día, 1.5 UIT
- por cada 5,000 TM/día en exceso, 2.00 UIT

La TM/día se refiere a capacidad instalada de tratamiento. En los casos de ampliación, el pago que acompaña a la solicitud, es sobre el incremento de capacidad.



1.5 DERECHO DE VIGENCIA DE LAS CONCESIONES DE LABOR GENERAL Y TRANSPORTE MINERO

CONCESIONES DE LABOR GENERAL y **TRANSPORTE MINERO**

Artículo 47.- Al solicitar una concesión de labor general o de transporte minero, el peticionario pagará por Derecho de Vigencia 0.003% de una UIT por metro lineal de labor proyectada



1.6 TABLA DE DERECHO DE VIGENCIA

CONCESION	TIPO	BASE IMPONIBLE	D. VIGENCIA
MINERA	RG (MM - GM)	Más de 2000 has.	US $ 3.00 x año/has.
	PPM	Hasta 2000 has.	US $ 1.00 x año/has
	PMA	Hasta 1000 has.	US $ 0.50 x año/has
BENEFICIO	TODOS	Más de 5000 TMD	2.00 UIT
		Más de 1000 a 5000 TMD	1.5 UIT
		Más de 350 a 1000 TMD	1.00 UIT
		Hasta 350 TMD	0.0014 de UIT x TMD
LABOR GENERAL	TODOS	Metro lineal	0.003% de una UIT
TRANSPORTE MINERO	TODOS		



1.7 LA OBLIGACIÓN DE PRODUCCIÓN

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERIA
DECRETO SUPREMO Nº 014-92-EM

IV. **La concesión minera obliga a su trabajo**, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales. (*Art. 28, Dec. Leg. Nº 708)*
V. La industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en su actividad es de interés nacional. *(Art. 1, Dec. Leg. Nº 708)*.



1.8 PRODUCCIÓN MÍNIMA

Artículo 38 del TUO de la Ley General de Minería (DS 014-92-EM)

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 de la Constitución Política del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la utilización de los recursos naturales y su otorgamiento a particulares estableciéndose por lo tanto que la concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales.



1.8 PRODUCCIÓN MÍNIMA

Artículo 38 del TUO de la Ley General de Minería (DS 014-92-EM)

La producción no podrá ser inferior al equivalente a una UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias metálicas y del equivalente al 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias no metálicas.
En el caso de pequeños productores mineros la producción no podrá ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada en caso de sustancias metálicas y de 5% de la UIT por año y por hectárea en el caso de la minería no metálica. Para el caso de productores mineros artesanales la producción no podrá ser inferior al 5% de la UIT por año y por hectárea otorgada sea cual fuere la sustancia.
La producción deberá obtenerse no más tarde del vencimiento del décimo año, computado a partir del año siguiente en que se hubiera otorgado el título de concesión.

La producción deberá acreditarse con liquidación de venta.



1.8 PRODUCCIÓN MÍNIMA

Artículo 38 del TUO de la Ley General de Minería (DS 014-92-EM)

Tratándose de ventas internas, las liquidaciones deberán ser extendidas por empresas de comercialización o de beneficio debidamente inscritas en los Registros Públicos. Dichas liquidaciones de venta deberán presentarse ante la autoridad minera en el formulario proporcionado por ésta, hasta el 30 de junio del siguiente año, respecto a las ventas del año anterior.



1.8 PRODUCCIÓN MÍNIMA

- Se aplica únicamente a las **CONCESIONES MINERAS**
- La Producción es la suma de la capacidad de extracción y de comercialización.
- La Concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales.
- La producción se acredita con Liquidaciones de venta.
- Las liquidaciones de venta deben ser extendidas por empresas de comercialización o beneficio debidamente inscritas en los Registros Públicos.
- La producción se calcula sobre la base de las hectáreas disponibles de la concesión otorgada *(Res 228-2021-MINEM/CM – Precedente de observación obligatoria - Public. 26/06/2021)*



1.8 PRODUCCIÓN MÍNIMA

LAS NORMAS dictadas en junio del 2008 (D. Leg. 1010 y su modificatoria D. Leg. 1054), estableció un cambió sustancial en la forma de acreditar la producción mínima:
El plazo máximo para producir es al 10mo. año de haber sido otorgado la concesión minera. (Se contabiliza desde el primer día del año siguiente de haber sido otorgada la concesión minera)
La producción se acredita al 11mo. año de otorgado el titulo de concesión.

Régimen General	Metálico	1 UIT por año y ha.
	No metálico	10% UIT por año y ha.
PPM	Metálico	10% UIT por año y ha.
	No metálico	5% UIT por año y ha.
PMA	Ambas sustancias	5% UIT por año y ha.



1.8 PRODUCCIÓN MÍNIMA

DECRETO SUPREMO Nº 011-2017-EM

Artículo 2.- Plazo de la producción

Las concesiones mineras otorgadas hasta el 31 de diciembre de 2008 deben cumplir con la producción mínima anual que señala el artículo 38 de la Ley, al vencimiento del año 2018.

Las concesiones mineras otorgadas a partir del año 2009 cumplen sus obligaciones de producción conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley.



1.8 PRODUCCIÓN MÍNIMA

REGIMEN DE LOS 10 AÑOS (D.Legs. 1010 - 1054)				
Producción Mínima del año 2023 para acreditar en 2024				
TIPO	HAS.	UIT 2023	4,950	Producción (S/.)
		%	Valor (S/.)	
RG (M)	3000	100%	4,950.00	14,850,000.00
RG (NM)	3000	10%	495.00	1,485,000.00
PPM (M)	2000	10%	495.00	990,000.00
PPM (NM)	2000	5%	247.50	495,000.00
PMA (M-NM)	1000	5%	247.50	247,500.00



1.9 PENALIDAD

Es la sanción económica por no cumplir con acreditar la producción mínima.

Esta sanción estaba diferenciada según el tipo de concesionario hasta antes del 2019.

El plazo de cumplimiento de pago, es hasta el 30 de junio de cada año conjuntamente con el pago del Derecho de Vigencia.

En junio del 2008, mediante los D. Leg. 1010 y 1054 se modifican la forma de aplicar la penalidad y elimina la caducidad por el no pago de penalidad.



1.9 PENALIDAD

Artículo 40.- En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, a partir del primer semestre del **undécimo año computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión minera** el concesionario deberá **pagar una penalidad equivalente al 2% de la producción mínima anual** exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, **hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual**.

Si no se obtiene la producción mínima **al vencimiento del décimo quinto año** computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión minera, el concesionario **deberá pagar una penalidad equivalente al 5% de la producción mínima anual** exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual.

Artículo 40 del TUO LGM, modificado por el Decreto Legislativo N° 1320



1.9 PENALIDAD

Artículo 40.- (...)

Si no se obtiene la **producción mínima al vencimiento del vigésimo año** computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión minera, el concesionario **deberá pagar una penalidad equivalente al 10% de la producción mínima anual** exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual.

Si no se obtiene la **producción mínima al vencimiento del trigésimo año** computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título, **caduca la concesión minera**.

La penalidad es un sobrepago o pago aumentado del derecho de vigencia, conservando la misma naturaleza de dicho derecho, debiendo por tanto pagarse y acreditarse ambos en el mismo plazo.

Artículo 40 del TUO LGM, modificado por el Decreto Legislativo N° 1320



1.9 PENALIDAD

D.S. N° 011-2017-EM

Artículo 3.- Derecho de Vigencia con penalidad

En caso que las concesiones mineras que no obtengan en el año 2018 la producción que estipula el artículo 38 de la Ley, debe pagar la penalidad que corresponda en la misma oportunidad que el derecho de vigencia, conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley.



1.9 PENALIDAD

D.S. N° 011-2017-EM

Artículo 6. Oportunidad del pago del Derecho de Vigencia y penalidad.

Cuando la concesión minera está obligada al pago de la penalidad, este pago se debe realizar en la misma oportunidad del pago del derecho de vigencia.

La deuda por penalidad o por derecho de vigencia da lugar a la emisión de una sola resolución colectiva de no pago por el incumplimiento de obligación de pago, así como a la resolución colectiva de caducidad que corresponda.



1.9 PENALIDAD

Régimen de acuerdo al D. Leg. 1320 y el D.S. 011-201 7-EM

Titular	No produce al año 10. Paga penalidad al año 11	No produce al año 15. Paga penalidad al año 16	No produce al año 20. Paga penalidad al año 21	No produce al año 30
RG	2% PM	5% PM	10% PM	Caducidad
PPM	2% PM	5% PM	10% PM	
PMA	2% PM	5% PM	10% PM	



1.9 INVERSIÓN MÍNIMA

- La inversión mínima es todo aquel gasto económico realizado por el titular de la actividad minera tendiente a desarrollar y explotar la concesión minera (producir).

- Es un **eximente del pago de la penalidad** y **sustituye la producción minera**, por cuanto, en la medida que haya cumplido el titular con acreditar el haber alcanzado la inversión mínima, se libera del pago de la penalidad y considera la existencia de la inversión mínima por la producción durante el plazo establecido en el TUO.



1.9 INVERSIÓN MÍNIMA

Vigencia del Régimen anterior (D.S. N° 054-2008-EM) hasta el 2018

Las normas sobre Inversión mínima fueron modificadas por el D. Leg. 1010 y su modificatoria D. Leg. 1054, y de acuerdo al D.S. 054-2008-EM, se aplicarán al cumplimiento de los 10 años, manteniéndose vigentes las normas anteriores sobre penalidad, con las siguientes reglas:

- La Inversión mínima es 10 veces la Penalidad.
- Se acredita con copia de la declaración Jurada del Impuesto a la renta y el pago del derecho de vigencia.



1.9 INVERSIÓN MÍNIMA

- **Artículo 41 del TUO LGM, modificado por el Decreto Legislativo N° 1320**

Artículo 41.- El concesionario no pagará penalidad si invierte no menos de diez (10) veces el monto de la penalidad por año y por hectárea que corresponda pagar por la concesión o unidad económica administrativa.

- **D.S. N° 011-2017-EM**

Artículo 4.- Inversión mínima

En todos los casos la penalidad que sirva de base para determinar la inversión mínima se calcula en función a la UIT vigente en el año en que se realiza la inversión.

(Estas disposiciones están vigentes desde el 01 de enero del 2019**).**



1.9 INVERSIÓN MÍNIMA

Artículo 4 del DS 054-2008-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 011-2017-EM, publicado el 15 abril 2017**, cuyo texto es el siguiente:**

Artículo 4.- De la inversión

Para el efecto de lo establecido en el artículo 41 de la Ley modificado por el Decreto Legislativo Nº 1054, se entiende como inversiones, entre otras, las siguientes:

1. **Estudios** topográficos, geodésicos, hidrológicos, hidrogeológicos, hidrográficos, energéticos, geológicos, geoquímicos, de suelos, metalúrgicos, geotécnicos, mecánica de rocas, geofísicos, ambientales, sociales y de estudios de factibilidad y pre factibilidad.



1.9 INVERSIÓN MÍNIMA

2. **Labores** consistentes en trincheras, perforación diamantina, muestreos, trabajos subterráneos, estabilidad de terrenos y construcción de vías de acceso.

3. **Puertos, ferrocarriles, aeropuertos**, y/o similares, helipuertos, plantas de tratamiento de minerales, plantas piloto, plantas de tratamiento de agua, y de aguas residuales, obras de infraestructura hidráulica, mineroductos, instalación de campamentos, viviendas, plantas generadoras de energía, líneas de transmisión eléctrica, instalaciones para trasmisiones de comunicaciones y demás obras de infraestructura destinadas a las actividades mineras.

4. **Pago de sueldos,** salarios y beneficios sociales en general, honorarios y gastos conexos a los trabajos vinculados a la concesión.



1.9 INVERSIÓN MÍNIMA

5. **Adquisición** o arrendamiento de maquinaria y equipo, adquisición de insumos y similares.

6. **Inversiones** o gastos vinculados a la adquisición de derechos superficiales, reasentamientos, forestación y desbosque, rehabilitación voluntaria de pasivos ambientales existentes y compensación ambiental.

7. **Infraestructura** básica de uso público o su mantenimiento.

8. **Inversiones** o gastos efectuados como concepto de responsabilidad social en las poblaciones ubicadas en el área de influencia directa o indirecta de las concesiones mineras, en el marco del Decreto Supremo Nº 042-2003-EM y sus modificatorias o normas que lo sustituyan.



1.9 INVERSIÓN MÍNIMA

9. **Inversiones** o gastos en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental, contratación de consultorías, análisis y monitoreos.

10. **Contratación** de servicios de vigilancia y/o sistemas de seguridad en el área del proyecto o concesión.

11. **Otras inversiones** o gastos requeridos para el inicio y mantenimiento de las actividades productivas.

Estas inversiones se acreditan con una declaración jurada refrendada por un auditor contable externo y se presentan conjuntamente con la Declaración Anual Consolidada (DAC).



1.10 LA CADUCIDAD

Artículo 59 del TUO-LGM

Produce la caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, así como de las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero, el **no pago oportuno del derecho de vigencia durante dos años consecutivos o no**.

De omitirse el pago de un año, su regularización podrá cumplirse con el pago y acreditación del año corriente, dentro del plazo previsto en el artículo 39 de la presente norma.
En todo caso, el pago se imputará al año anterior vencido y no pagado.



1.10 LA CADUCIDAD

Además de la causal prevista en el artículo 40, **también constituye causal de caducidad de las concesiones mineras el incumplimiento de las obligaciones de producción** a que se refiere el artículo 38 **durante dos (2) años**.

Las concesiones mineras de beneficio, de labor general y de transporte minero no podrán ser objeto de caducidad, transcurridos cinco (5) años de producida la causal alegada sin que la autoridad administrativa haya emitido la Resolución de Caducidad. Dicho plazo no será de aplicación en caso de que los procedimientos administrativos o judiciales respectivos se hayan iniciado antes de su vencimiento.



1.10 LA CADUCIDAD

D.S. N° 011-2017-EM

Artículo 7.- Regularización e imputabilidad del pago del derecho de vigencia.

En caso de omitirse el pago del derecho de vigencia más penalidad por un año, la regularización que dispone el primer párrafo del artículo 59 de la Ley, sólo es admisible si el monto a pagar por el segundo año permite la imputación total al año anterior vencido y no pagado.



1.11 AGRUPAMIENTO

Para el cumplimiento de las obligaciones de trabajo, el titular de más de una concesión minera de la misma clase y naturaleza podrán se agrupadas en Unidades Económicas Administrativa (UEA).

Metálicos no ferrosos o metálicos auríferos primarios	5 Km. de radio
Hierro, carbón o mineral no metálico	20 Km. de radio
Yacimientos auríferos detríticos o de minerales pesados detríticos	10 Km. de radio



1.11 AGRUPAMIENTO

Concesiones de Igual Clase y naturaleza: Tiene que ser un conjunto concesiones mineras metálicas o no metálicas, pero no agrupaciones mixtas.

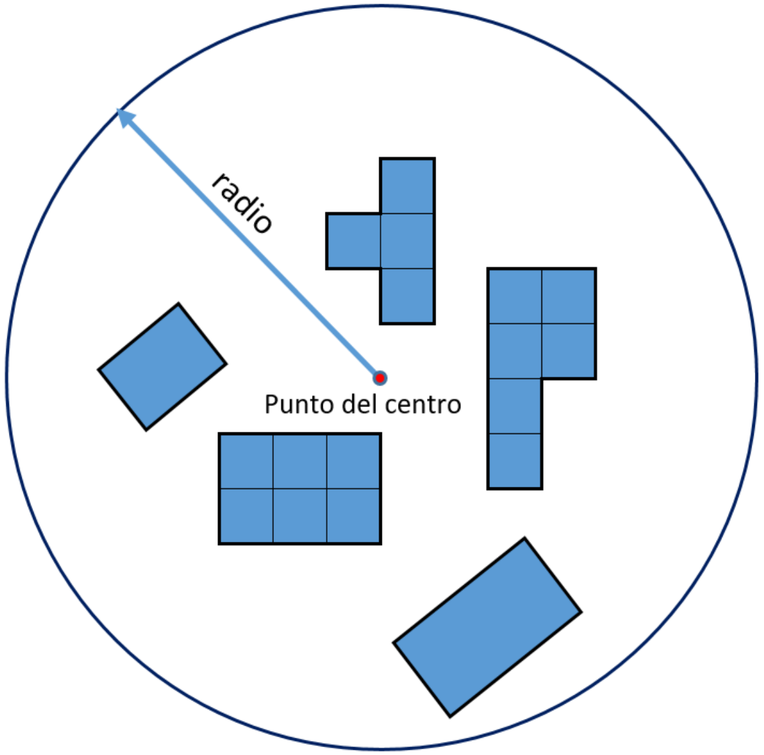
Punto del centro: Es el punto en coordenadas UTM a partir del cual se mide el radio de la UEA.

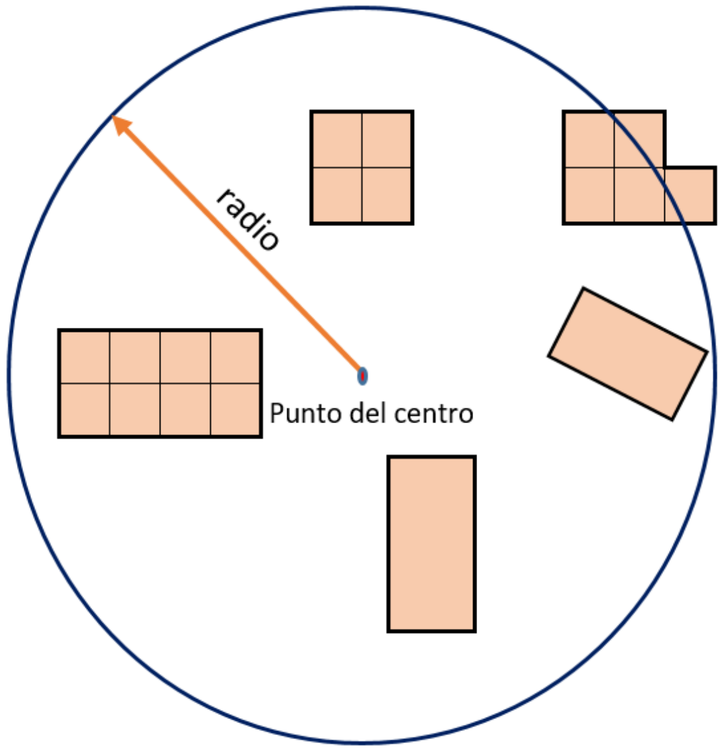
Autorización: En el INGEMMET se solicita, da tramite y aprueba su conformación.

Computo: El plazo para exigir el cumplimiento de la producción se determina sobre la base de la concesión mas antigua agrupada.



1.11 AGRUPAMIENTO







1.11 AGRUPAMIENTO (Unidad Económica Administrativa)

Artículo 45 del TUO de la Ley General de Minería (DS 014-92-EM)

Artículo 45.- La producción o inversión efectuada en una Unidad Económica Administrativa (UEA) no podrá imputarse para otras concesiones mineras no comprendidas en dicha Unidad.

Cuando se amparen dos o más concesiones mineras bajo el sistema de la UEA, el cómputo para determinar la penalidad, se efectuará en base al petitorio de concesión más antiguo.



1.12 EN CONCESIONES DE BENEFICIO, DE LABOR GENERAL Y TRANSPORTE MINERO

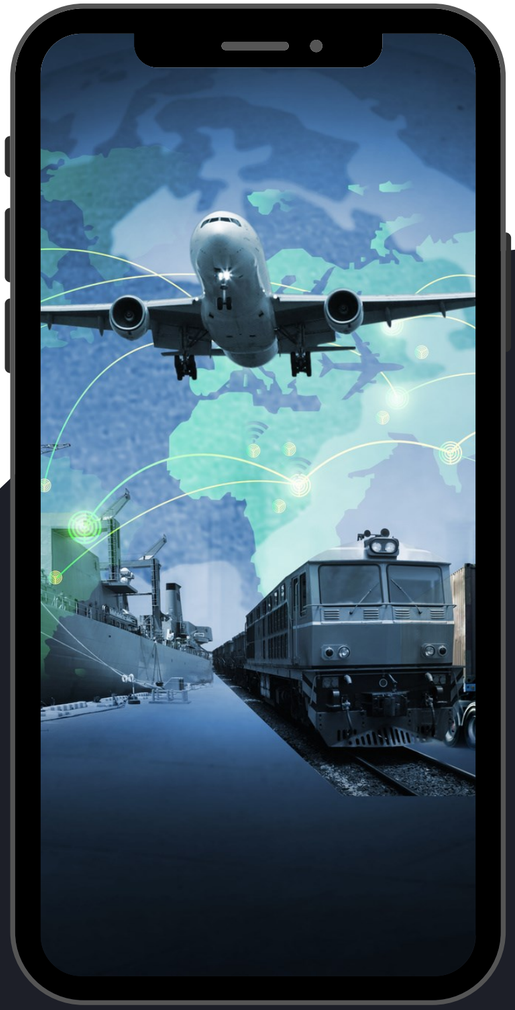
DS Nº 03-94-EM, Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.

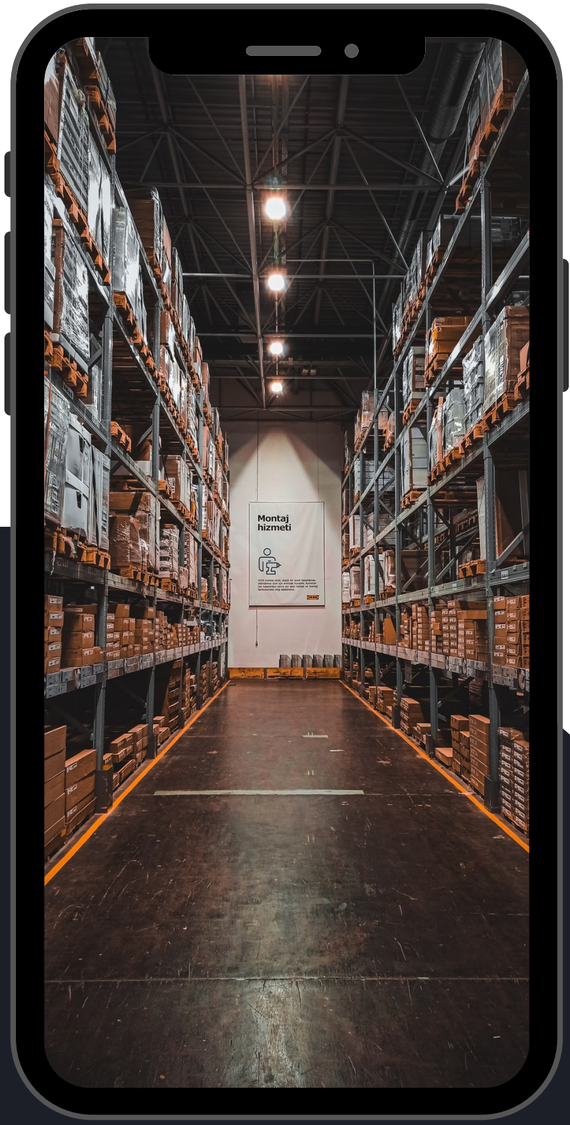
Artículo 88.- Son obligaciones de los titulares de concesiones de beneficio, de labor general y de transporte minero:

1) Presentar la Declaración Anual Consolidada (DAC) a que se refiere el Artículo 50 de la Ley.
2) El pago del derecho de vigencia se hará teniendo como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al mes de enero del año que corresponda.

TEMA 02:

OBLIGACIONES COMUNES







2.1 DECLARACIÓN DE MUESTRA Y TESTIGOS

Todo concesionario que realice perforaciones dentro del territorio nacional, podrá disponer libremente hasta del cincuenta por ciento longitudinal de cada tramo de testigos y/o muestras que obtenga de su perforaciones, estando obligado a llevar un archivo del cincuenta por ciento de las muestras y testigos restantes, que permita su fácil identificación y ubicación en el terreno. (**Art. 43 del TUO de la LGM**)

El artículo 71 del DS 03-94-EM, fue modificado por el D.S. **021-2015-EM.**

La RD **048-2016-MEM/DGM** Aprueban formatos mediante los cuales los titulares de la actividad minera deberán presentar la información de muestreos y/o testigos a que se refiere el D.S. Nº 021-2015-EM, así como el Manual de Recepción y Entrega de Información Técnica de Muestreos y/o Testigos.

Formato 1, presentar en la DAC
Formato 2, presentar al INGEMMET



2.2 OBLIGACIONES EN TEMA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Artículo 48 del TUO de la Ley General de Minería

Todo titular de actividad minera **está obligado a ejecutar las labores propias de la misma**, de acuerdo con sistemas, métodos y técnicas que tiendan al mejor desarrollo de la actividad y con sujeción a las **normas de seguridad e higiene** y **saneamiento ambiental** aplicables a la industria minera.

En el desarrollo de tales actividades **deberá evitarse en lo posible daños a terceros**, quedando el titular **obligado a indemnizarlos** por cualquier perjuicio que les cause.



2.3 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA (D.S. N° 024-2016-EM)

El presente reglamento es de alcance a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que realice actividades mineras y actividades conexas con personal propio o de terceros en sus ambientes de trabajo. Garantizar la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores en sus labores dentro o fuera del centro de trabajo.

También alcanza a los trabajadores y a aquéllos que no tienen vínculo laboral con el titular de actividad minera, sino que dependen de una empresa contratista, la cual le presta servicios a aquél o se encuentran dentro del ámbito de su centro de labores.

Este reglamento establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los titulares de actividades mineras y trabajadores establecer estándares de protección que mejoren lo previsto en la presente norma.



2.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES

La Ley 28611, Ley General del Ambiente

Artículo 74.- Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión.

LEY Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

D.S. Nº 019-2009-MINAM, Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental



2.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES

DS 042-2017-EM - Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera

El Reglamento establece disposiciones específicas en materia ambiental aplicables al desarrollo de las actividades de exploración minera señaladas en el primer párrafo del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el cual comprende a las actividades mineras tendientes a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales primarios y secundarios como relaveras y desmonteras.

El reglamento no es de aplicación a las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, las cuales se rigen por la normativa específica, salvo en los aspectos que no se encuentren contemplados en dicha regulación. En dichos casos, la presente norma se aplicará de manera supletoria.



2.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES

DS 042-2017-EM - Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera

El Reglamento establece disposiciones específicas en materia ambiental aplicables al desarrollo de las actividades de exploración minera señaladas en el primer párrafo del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el cual comprende a las actividades mineras tendientes a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales primarios y secundarios como relaveras y desmonteras.

El reglamento no es de aplicación a las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, las cuales se rigen por la normativa específica, salvo en los aspectos que no se encuentren contemplados en dicha regulación. En dichos casos, la presente norma se aplicará de manera supletoria.



2.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES

D.S. 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero .- Obligaciones Generales (artículos 16 al 23)

El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus operaciones, así como de los impactos ambientales que pudieran generarse durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos impactos y riesgos que excedan los Límites Máximos Permisibles y afecten los Estándares de Calidad Ambiental, que les sean aplicables o afecten al ambiente y la salud de las personas.

Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar oportunamente las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación en términos ambientales, cierre y post cierre que correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales negativos de su actividad y potenciar sus impactos positivos.



2.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES

D.S. 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero .- Obligaciones Generales (artículos 16 al 23)

Antes del inicio de la actividad minera, incluyendo la etapa de construcción, el titular debe contar con la Certificación Ambiental correspondiente o su modificatoria, así como con las licencias, autorizaciones y permisos que establece la legislación vigente Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos.

El titular de la actividad minera debe asegurar que el desarrollo de sus operaciones no afecte la salud de las personas, ni la salud pública. Para tal efecto, es necesario asegurar un buen manejo de los aspectos sanitarios, la protección del ambiente para la salud, la prevención del daño a la salud y asistencia médica oportuna y adecuada para la recuperación y rehabilitación de salud de las personas, cuando corresponda.



2.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES

Pequeña Minería y Minería Artesanal

Las normas de protección ambiental aplicable a la Pequeña Minería y Minería Artesanal esta regulada en las siguientes normas:

- La Ley 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (artículos 15 al 18).
- Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2002-EM, en el Título VI sobre “Medio Ambiente en la Pequeña Minería y Minería Artesanal”



2.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES

Ley Nº 28090 - Ley que regula el Cierre de Minas
DS 033-2005-EM - Reglamento para el Cierre de Minas

1) Presentar el Plan de cierre de minas para su aprobación.
2) Para iniciar las operaciones mineras debe de tener:

   - El Plan de cierre aprobado.
   - La presentación del Plan de Cierre de Minas ante la autoridad competente, adjuntando la garantía preliminar establecida en el artículo 46-A.

3) El titular de actividad minera debe constituir la garantía ambiental, luego de la aprobación del Plan de Cierre de Minas



2.5 OBLIGACIONES QUE NACEN DEL TÍTULO

Reglamento de Procedimientos Mineros DS 020-2020-EM)

Artículo 36.- Obligación de Respecto

36.1 En caso de petitorios cuyas cuadrículas comprenden terrenos ocupados por monumentos arqueológicos o históricos, proyectos hidroenergéticos e hidráulicos establecidos por normas nacionales, Red Vial Nacional, oleoductos, gasoductos, poliductos, cuarteles, puertos u obras de defensa nacional o Instituciones del Estado con fines de investigación científico - tecnológico, en el título de concesión se indica la obligación de respetar la integridad de las referidas construcciones e instalaciones.”



2.5 OBLIGACIONES QUE NACEN DEL TÍTULO

Artículo 37.- Contenido del título de concesión minera

37.2 (...)

Para iniciar y/o realizar actividades mineras de exploración y/o explotación el concesionario debe obtener previamente la autorización de actividades respectiva, conforme lo regula el presente Reglamento.

37.3 El título de concesión no autoriza por sí mismo a realizar las actividades mineras de exploración ni explotación, sino que previamente el concesionario debe:

a. Contar con la certificación ambiental emitida por la autoridad ambiental competente.
b. Gestionar la aprobación del Ministerio de Cultura de las declaraciones, autorizaciones o certificados que son necesarios para el ejercicio de las actividades mineras.
c. Obtener el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo con el titular del predio o la culminación del procedimiento de servidumbre.
d. Obtener la autorización de actividades de exploración o explotación de la Dirección General de Minería o del Gobierno Regional correspondiente, entre otros.

Esta precisión debe constar en el título de la concesión minera.



2.5 DECLARACIÓN ANUAL CONSOLIDADA

El artículo 50 del Decreto Supremo N° 014-92- EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, establece que los titulares de la actividad minera están obligados a presentar anualmente una Declaración Anual Consolidada conteniendo la información precisada por Resolución Ministerial.

Esta información tendrá carácter confidencial y que la inobservancia de dicha obligación es sancionada con multa.

La obligación de la presentación de la Declaración Anual Consolidada - DAC recae sobre los titulares de la actividad minera correspondiente a concesiones mineras, concesiones de beneficio, concesiones de labor general y concesiones de transporte minero.
RM 139-2016-MEM/DM, aprueba la escala de multas por no presentar la DAC



2.5 DECLARACIÓN ANUAL CONSOLIDADA

R.M. N° 483-2018-MEM/DM

Aprobar la Escala de Multas por incumplimiento de la presentación de la Declaración Anual Consolidada – DAC, así como los atenuantes, de acuerdo al detalle que se indica en el Anexo que forma parte integrante de la resolución:

- Aprobar la Escala de Multas por incumplimiento de la presentación de la Declaración Anual Consolidada – DAC
- El procedimiento administrativo sancionador que se aplica para determinar la ocurrencia o no de la infracción derivada del incumplimiento de la presentación de la Declaración Anual Consolidada – DAC.
- Sobre el pago de la multa



2.5 DECLARACIÓN ANUAL CONSOLIDADA

R.M. N° 483-2018-MEM/DM

Sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador

El procedimiento administrativo sancionador (PAS) se rige de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (DS 004-2019-JUS)
Se establece que la autoridad instructora es la Dirección de Gestión Minera o la que haga sus veces; y, la autoridad decisora es la Dirección General de Minería o la que haga sus veces.

Sobre el pago de la multa

El titular de actividad minera debe pagar la multa impuesta y presentar copia de la constancia de dicho pago a la Dirección de Gestión Minera (DGES), dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la resolución respectiva, haciéndose pasible de las acciones legales pertinentes en caso de incumplimiento.
Para tales efectos, el titular de la actividad minera debe considerar el valor de la UIT vigente a la fecha de su pago.



2.6 PRESENTACIÓN DEL ESTAMIN

El artículo 91° del Reglamento de los Títulos pertinentes del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 03-94-EM, establece que los titulares de actividad minera presentarán mensualmente a la Dirección General de Minería la información necesaria para elaborar las encuestas estadísticas minero-metálica, minero no-metálica y de producción metalúrgica

Son dos tipos de reportes los que debe presentar:

- Reporte mensual de avances de producción;
- Reporte de estadísticas de incidentes y accidente

Ambos reportes deben ser presentados en el plazo de 10 días calendario posteriores al vencimiento de cada mes.



2.6 PRESENTACIÓN DEL ESTAMIN

Para la presentación de los reportes, el MEM ha aprobado un formulario electrónico (ESTAMIN / Encuestas estadísticas de producción y de seguridad minera), que está disponible en la extranet de la página web del MEM.

También debe presentar en forma obligatoria la Declaración Jurada de Inversiones programadas y ejecutadas durante el mes, por parte de los titulares de la actividad minera, dentro de los diez (10) primeros días calendario posteriores al vencimiento de cada mes.



2.6 DEVOLUCIÓN DE LOS MINERALES POR ACTIVIDAD MINERA SIN TITULO

Art. 52 TUO.

La persona que extraiga sustancias minerales sin derecho alguno, devolverá al estado los Minerales indebidamente extraídos, o sus valores, sin deducir costo alguno y sin perjuicio de la acción judicial correspondiente.



2.7 DENUNCIA POR INTERNAMIENTO

Art. 53 del TUO

Devolución de minerales por internamiento en concesión minera vecina. Art. 53 TUO. Si durante las labores propias de su concesión o de los trabajos y obras accesorias, el titular se introdujere en concesión ajena sin autorización, está obligado a paralizar los trabajos y a devolver al damnificado el valor de los minerales extraídos sin costo alguno y pagarle una indemnización, si hubiere daño.

Si el internamiento es de más de 10 metros, el internarte deberá pagar dobladas las sumas referidas en el párrafo anterior.



2.8 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PECUNIARIAS EN PROCESO JUDICIAL

Artículo 54. del TUO.

En caso de controversia judicial sobre la validez de una concesión, subsiste la obligación de pago de las obligaciones pecuniarias para mantenerla vigente. El accionante queda también obligado al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias en los plazos establecidos en esta Ley, mientras dure el juicio, bajo pena de abandono de la instancia respecto de la concesión en litigio.

Cumplido el pago por el accionante, éste deberá acreditarlos en el expediente respectivo.

Concluida la controversia, el litigante vencido podrá solicitar el reembolso de las cantidades que hubiere pagado.



2.9 TRABAJOS EN UNA CONCESIÓN DE TERCEROS

Artículo 55 TUO,

En caso que un titular de derecho minero ejecute trabajos en una concesión de terceros, facultado por la autoridad, está obligado a entregar al concesionario de aquella los minerales extraídos, sin costo alguno, y a indemnizarle por los perjuicios que ocasione.



2.10 INFORME POR REDUCCIÓN DE PERSONAL

Artículo 56 del TUO.

Obligación de La paralización o reducción de actividades mineras, que implique reducción de personal, requerirá dictamen de la Dirección Técnica Minera en el procedimiento que se instaure de acuerdo a la legislación pertinente.

BIBLIOGRAFIA

- ✓ Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). (2020). Legislación minera peruana. Lima: IIMP.
- ✓ Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM). (2021). Guía de fiscalización minera y ambiental. https://www.gob.pe/minem
- ✓ Quiroga, J. (2019). Derecho minero: aspectos legales y ambientales de la actividad minera en el Perú (2.ª ed.). Lima: Jurista Editores.
- ✓ Ramírez, M. (2020). Obligaciones ambientales de los titulares mineros y mecanismos de fiscalización. Revista de Derecho Ambiental, 12(24), 45–62.
- ✓ Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). (2022). Buenas prácticas para el cumplimiento normativo en minería. Lima: SNMPE.

GRACIAS

